

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2935/2535

ธนาคาร นครหลวง ไทย จำกัด
นาย ทอง ดี ชื่นภิรมย์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172, มาตรา 249

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเนื่องจากมิได้ระบุหลักฐานการเป็นหนี้ ธนาคารโจทก์และหลักฐานที่จำเลยได้เคยนำเงินเข้าออกอย่างไรมาให้ทราบเท่านั้น ดังนั้น ที่จำเลยฎีกาโต้เถียงเกี่ยวกับฟ้องโจทก์ ในกรณีอื่นว่าเป็นคำฟ้องเคลือบคลุม ด้วยนั้นจึงไม่มีประเด็นต้องวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2520 จำเลยได้จดทะเบียนจำนองและต่อมาได้จดทะเบียนขึ้นเงินจำนองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 194 ซึ่งภายหลังได้ออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 16099, 16100 และ 17655 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในวงเงิน 550,000 บาท คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี และภายหลังขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 19 ต่อปี และวันที่ 25 มกราคม 2526 จำเลยได้จดทะเบียนจำนองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 238, 6, 9, 34 และ 17 หมู่ที่ 1, 6 ตำบลนายายอาม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี รวม 5 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างในวงเงิน 250,000 บาท คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ทั้งนี้ เพื่อประกันหนี้สินต่าง ๆ ของจำเลย เมื่อวันที่

9 พฤศจิกายน 2525 จำเลยได้ทำสัญญากู้ยืมเงินและรับเงินไปจากโจทก์สาขาระยอง จำนวน 700,000 บาท คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก เดือนภายในวันที่ 25 ของเดือน และกำหนดชำระต้นเงินคืนภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2526 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2528 จำเลยได้ออกตัวสัญญาใช้เงินเลข ที่ 461/2528 ให้ไว้แก่โจทก์ สาขาระยอง จำนวน 1 ฉบับ เป็นเงิน 91,500 บาท ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี กำหนดใช้เงินภายใน 90 วัน แต่หลังจากทำสัญญา กู้ยืมเงินหรือนับแต่วันครบกำหนดตามตัวสัญญาใช้เงินแล้วจำเลยไม่เคยผ่อนชำระหนี้ แก่โจทก์ ซึ่งนับแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2528 จนถึงวันฟ้อง โจทก์ได้ทำการปรับปรุง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากร้อยละ 19 ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี คิดเป็นดอกเบี้ย เงินกู้จำนวน 525,325.79 บาท และคิดเป็นดอกเบี้ยตามตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 26,853.26 บาท รวมเป็นหนี้ตามสัญญากู้เงินและหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินทั้งสิ้น 1,343,679.05 บาท โจทก์ได้ทวงถามให้จำเลยชำระหนี้และไถ่ถอนจำนองแล้ว แต่ จำเลยเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 1,343,679.05 บาท พร้อมด้วย ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงิน 791,500 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้น ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยไม่ชำระเงินดังกล่าวก็ให้ยึดทรัพย์จำนอง ตามฟ้องและทรัพย์สินอื่นของจำเลยออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้โจทก์จน ครบ

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะมิได้ระบุหลักฐานการเป็นหนี้และ หลักฐานที่จำเลยได้เคยนำเงินเข้าออกอย่างไรมาให้ทราบขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 700,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ 15 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2525 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจทก์และให้จำเลยชำระเงิน 91,500 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อ ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์หาก

จำเลยไม่ยอมชำระหรือชำระหนี้ไม่ครบถ้วนให้ยึดที่ดินที่จำนองพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่น ๆ
ของจำเลยออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบถ้วนโจทก์และจำเลย
อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 791,500
บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยจากต้นเงิน 700,000 บาท อัตราร้อยละ 19 ต่อปี ตั้งแต่วันที่
9 พฤศจิกายน 2525 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2526 อัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่
1 กุมภาพันธ์ 2526 จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2527 อัตราร้อยละ 19 ต่อปี ตั้งแต่วันที่
5 มีนาคม 2527 จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2528 อัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่
17 มิถุนายน 2528 จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2529 อัตราร้อยละ 17 ต่อปี ตั้งแต่วันที่
2 มกราคม 2529 จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2529 และอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ตั้งแต่วันที่
5 มีนาคม 2529 เป็นต้นไปจนถึงวันฟ้องและต่อไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จ กับให้
จำเลยชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์จากต้นเงิน 91,500 บาท อีกจำนวนหนึ่งในอัตราร้อยละ
19 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2528 จนถึงวันฟ้อง และอัตราร้อยละ 15 ต่อปี
นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่าฟ้องโจทก์
เคลือบคลุมหรือไม่ จำเลยเป็นหนี้โจทก์เพียงใด จำเลยจะต้องรับผิดชอบในการขึ้นเงิน
จำนองครั้งที่ 2 หรือไม่ และโจทก์บอกกล่าวบังคับจำนองแก่จำเลยชอบแล้วหรือไม่
ปัญหาว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ เห็นว่า จำเลยให้การโต้แย้งในปัญหาข้อนี้แต่
เพียงว่าฟ้องโจทก์มิได้ระบุหลักฐานการเป็นหนี้และหลักฐานที่จำเลยได้เคยนำเงินเข้า
ออก อย่างไรก็ตามให้ทราบเท่านั้น ดังนั้นที่จำเลยฎีกาโต้เถียงเกี่ยวกับฟ้องโจทก์ในกรณี
อื่นว่าเป็นคำฟ้องเคลือบคลุมด้วยนั้น จึงไม่มีประเด็นต้องวินิจฉัย คงมีปัญหาเฉพาะ
ฟ้องโจทก์ที่จำเลยให้การโต้แย้งดังกล่าวเท่านั้น เห็นว่าคำฟ้องโจทก์ได้แสดงโดยแจ้ง
ชัดว่าจำเลยเป็นหนี้กู้ยืมเงินโจทก์ 700,000 บาท และดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่กู้ยืมตลอด

มากับเป็นหนี้ค่าขายตัวสัญญาใช้เงินให้ไว้แก่โจทก์ 91,500 บาท และดอกเบี้ยตั้งแต่
วันออกตัวสัญญาใช้เงินตลอดมา จำเลยได้จดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ที่โจทก์ขอบังคับจำนองไว้เป็นประกันหนี้ดังกล่าวด้วย ทั้งโจทก์ได้แนบภาพถ่าย
สัญญากู้ยืมเงิน ภาพถ่ายตัวสัญญาใช้เงินและภาพถ่ายหนังสือรับรองการขายตัว
สัญญาใช้เงินเกี่ยวกับหนี้ดังกล่าวมาทำยฟ้องด้วยปรากฏตามเอกสารทำยฟ้อง
หมายเลข 6 และ 7 ฟ้องโจทก์จึงได้แสดงถึงที่จำเลยเป็นหนี้โจทก์โดยแจ้งชัดแล้ว
หาเป็นคำฟ้องเคลือบคลุมไม่"

พิพากษายืน

(ไพศาล รางฆาณู-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>